RESUMÉ — Veřejné dražby

250/2023 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje veřejný dražební prodej, organizaci dražby a postavení účastníků.

Zásady a nosné koncepty: Veřejnost, rovný přístup, transparentní nabídka a zákonná ochrana převodu.

Systematika: Dražebník, dražební vyhláška, účast a licitace, příklep, dokončení převodu, evidence a dohled.

Subjekty a objekty: Navrhovatel, dražebník, účastník a vydražitel.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 250/2023 Sb. je nová úprava účinná od roku 2025. Soudní a exekuční dražby podle OSŘ č. 99/1963 Sb. a exekučního řádu č. 120/2001 Sb. mají odlišný procesní základ.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví pravidla pro provádění veřejné dražby, zvláštní pravidla pro provádění nucené dražby a výkon státní správy ve věcech veřejných dražeb.

§ 2 — Dražebník

(1) Dražebníkem je ten, kdo jako podnikatel provádí veřejnou dražbu.

§ 3 — Centrální evidence veřejných dražeb

(1) Centrální evidence veřejných dražeb (dále jen „centrální evidence“) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“).

§ 4 — Uzavření smlouvy ve veřejné dražbě

Při veřejné dražbě je smlouva uzavřena příklepem.

§ 5 — Pojištění odpovědnosti

(1) Dražebník podle § 2 odst. 1 musí být pojištěn pro případ vzniku povinnosti nahradit škodu způsobenou v souvislosti s prováděním veřejných dražeb.

§ 6 — Zvláštní účet

(1) Dražebník je povinen ukládat peněžní prostředky přijaté v souvislosti s veřejnou dražbou na zvláštní účet vedený v České republice u banky nebo zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo ve Švýcarské konfederaci, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky; to neplatí pro odměnu dražebníka a pro úhradu nákladů veřejné dražby.

§ 14 — Upuštění od veřejné dražby

(1) Dražebník upustí od veřejné dražby, jestliže o to písemně požádá navrhovatel nejpozději do zahájení veřejné dražby.

§ 15 — Překážky v konání veřejné dražby

(1) Dražebník veřejnou dražbu neprovede a již započatou veřejnou dražbu neprodleně ukončí, jestliže vyjde najevo, že a) smlouva o provedení veřejné dražby byla uzavřena s osobou, která k tomu nebyla nebo není oprávněna, b) nelze předmět veřejné dražby zpeněžit podle jiného právního předpisu nebo převést vlastnické právo k předmětu veřejné dražby, c) navrhovatel porušil předkupní právo k předmětu veřejné dražby, nebo d) by provedením veřejné dražby došlo k jinému porušení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.

§ 16 — Přístup veřejnosti

Veřejná dražba je přístupná veřejnosti.

§ 17 — Jazyk dražby

(1) Veřejná dražba musí probíhat v českém jazyce.

§ 18 — Předkupní právo

(1) Je-li předmět veřejné dražby zatížen předkupním právem, není navrhovatel povinen nabídnout předmět veřejné dražby předkupníkovi ke koupi; to neplatí, jde-li o předkupní právo s předem určenou kupní cenou nebo s předem stanoveným způsobem určení kupní ceny.

§ 19 — Zahájení veřejné dražby

Dražebník učiní prohlášení, že zahajuje veřejnou dražbu, a bezprostředně poté uvede údaje podle § 13 odst. 1 písm. d) až f).

§ 20 — Anglický způsob licitace

(1) Při licitaci prováděné anglickým způsobem musí být první nabídka podána alespoň ve výši vyvolávací ceny a každá další nabídka musí být vyšší alespoň o minimální příhoz.

§ 27 — Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem

(1) Soud rozhodne o neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem na základě žaloby účastníka veřejné dražby, navrhovatele, předkupníka, osoby, na jejíž návrh bylo zakázáno nakládat s předmětem veřejné dražby, nebo toho, kdo má na rozhodnutí právní zájem.

§ 28 — Zvláštní ustanovení o náhradě škody

(1) Poruší-li dražebník povinnost stanovenou tímto zákonem, nahradí škodu, která tím vznikla.

§ 29

(1) Elektronickou dražbou se rozumí veřejná dražba prováděná na internetu prostřednictvím elektronického dražebního systému.

§ 30 — Záznam o průběhu elektronické dražby

(1) Dražebník po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o jejím průběhu, který obsahuje alespoň a) označení předmětu elektronické dražby, dražebníka a vydražitele, b) údaje o provedených elektronických úkonech účastníků elektronické dražby a o elektronických úkonech dražebníka, c) čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti uvedený s přesností na setinu sekundy, d) identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického dražebního systému zahájila včetně identifikace adresou internetového protokolu, e) záznam o výsledku kontroly dostupnosti elektronického dražebního systému v průběhu elektronické dražby a f) záznam o případném chybovém výsledku elektronického úkonu účastníka elektronické dražby nebo dražebníka, popřípadě jiný záznam o chybě v činnosti elektronického dražebního systému.

§ 34 — Pojištění odpovědnosti

Ujednaná výše limitu pojistného plnění pro případ vzniku povinnosti dražebníka nahradit škodu způsobenou v souvislosti s prováděním nucené dražby musí činit nejméně 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně 10 000 000 Kč.

§ 37 — Právo dražebníka na informace o předmětu nucené dražby

(1) Dražebník je při přípravě nucené dražby oprávněn nahlížet do spisů a dalších dokladů orgánů veřejné moci a do spisů soudu, rozhodčího soudu nebo rozhodce týkajících se předmětu nucené dražby ve stejném rozsahu jako vlastník, jakož i do listin týkajících se předmětu nucené dražby v držení vlastníka a pořizovat si z nich kopie a výpisy.

§ 39 — Smlouva o provedení nucené dražby

(1) Smlouva o provedení nucené dražby obsahuje také a) označení vlastníka, b) označení titulu pro výkon rozhodnutí a c) odměnu dražebníka nebo způsob jejího určení.

§ 40 — Oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby

(1) Dražebník zašle oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby do 10 pracovních dnů ode dne jejího uzavření vlastníkovi, dlužníkovi a dražebnímu věřiteli vyjma navrhovatele.

§ 41 — Ocenění předmětu nucené dražby

(1) Dražebník zajistí ocenění předmětu nucené dražby obvyklou cenou, v níž budou zohledněny i práva s předmětem dražby spojená a závady na něm váznoucí, pokud ovlivňují hodnotu předmětu nucené dražby, včetně závad, které v důsledku převodu vlastnického práva nezaniknou.

§ 42 — Prohlídka předmětu nucené dražby

(1) Před zahájením nucené dražby musí dražebník zajistit alespoň jednu prohlídku předmětu nucené dražby.

§ 48 — Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje předmětu nucené dražby

(1) Ten, kdo tvrdí, že prodej předmětu nucené dražby v nucené dražbě není přípustný, musí své právo uplatnit žalobou u soudu podanou proti dražebnímu věřiteli a dražebníkovi na určení nepřípustnosti prodeje předmětu nucené dražby.

§ 52 — Odevzdání předmětu nucené dražby

(1) Předchozí vlastník odevzdá vydražiteli předmět nucené dražby, jakož i doklady, které se k předmětu nucené dražby vztahují, na základě předložení potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem a prokázání totožnosti vydražitele.

§ 53 — Rozvrh a uspokojení pohledávek

(1) Dražebník po vypořádání nákladů nucené dražby a odměny dražebníka rozvrhne cenu dosaženou vydražením na uspokojení pohledávek přihlášených a řádně doložených dražebními věřiteli postupně podle těchto skupin: a) pohledávky zajištěné zadržovacím právem, b) pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky do výše jedné desetiny ceny dosažené vydražením, c) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, d) ostatní pohledávky zajištěné zástavním právem k předmětu nucené dražby.

§ 54 — Protokol o uspokojení pohledávek

(1) O uspokojení pohledávek vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol.

§ 55 — Zástavní práva

(1) Zástavní právo zajišťující řádně doloženou přihlášenou pohledávku, které je první v pořadí, jakož i všechna následující zástavní práva k předmětu nucené dražby zanikají převodem vlastnického práva k předmětu nucené dražby; to platí i o právech vyplývajících z ujednání o zákazu zcizení a zákazu zatížení předmětu nucené dražby.

§ 56 — Neplatnost kupní smlouvy uzavřené příklepem

Soud rozhodne o neplatnosti kupní smlouvy uzavřené příklepem v nucené dražbě pouze na základě žaloby dlužníka, předchozího vlastníka, zástavce, dražebního věřitele, účastníka nucené dražby, předkupníka, osoby, na jejíž návrh bylo zakázáno s předmětem nucené dražby nakládat, nebo navrhovatele, do jejichž práv bylo provedením nucené dražby podstatným způsobem zasaženo.

§ 57 — Práva z vadného plnění

Vydražitel nemá práva z vadného plnění.

§ 58 — Zvláštní ustanovení o náhradě škody

(1) Dražební věřitel nahradí škodu, která vznikla neoprávněným přihlášením pohledávky dražebním věřitelem; této odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

Podklad: 250-2023-Sb o verejnych drazbach.pdf • 22 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1402 slov resumé včetně úvodu z 10090 slov vyčištěného podkladu (13,89 %). Záhlaví a patičky se nepočítají.
Zpracováno 14. 10. 2026.